

Haunstetter, G

Wohnort: Donauwörth
Telefon: +49 1764 1712516
E-Mail: info@hdiw.de
Nationalität: deutsch



Status

Seit 2007 bin ich Angestellter in der Firma meiner Frau, die ursprünglich als Limited gegründet wurde und 2019 aufgrund des Brexits in eine UG umgewandelt wurde. Die UG übernahm sämtliche Verträge der Limited. Aufgrund dieses Angestelltenverhältnisses macht für mich eine ANÜ-Beschäftigung überhaupt keinen Sinn. Ich war etwa acht Jahre bei der DRV tätig, mit einem Vertrag, der von der Firma meiner Frau abgeschlossen wurde. Diese setzte mich, Gerhard Haunstetter, als Angestellten direkt bei der DRV ein. Auch der ADAC hat diese Konstellation genutzt: Obwohl der ADAC aktuell bevorzugt Mitarbeiter in einem ANÜ-Verhältnis sucht, bindet er zunehmend auch Berater in einem Angestelltenverhältnis bei externen Firmen in seine Projekte ein. Aktuelle Verträge enthalten folgenden Status:

"2. Leistungserbringer
Zur Leistungserbringung wird Herr Gerhard Haunstetter eingesetzt, nachfolgend „Erfüllungsgehilfe" genannt. Zwischen dem eingesetzten Erfüllungsgehilfen und dem Experten besteht ein Arbeitsverhältnis i.S. des § 611a BGB. Dem Experten ist untersagt, die vereinbarte Leistung durch einen nicht festangestellten Erfüllungsgehilfen zu erbringen. Setzt der Experte einen nicht festangestellten Erfüllungsgehilfen zur Erbringung der Leistung ein, ist er zur Zahlung einer Vertragsstrafe verpflichtet. Die Höhe der Vertragsstrafe beträgt xx,x% des Auftragswertes, max. xxxxx € pro Monat des Verstoßes. Das Recht zur Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt unberührt.".

Bitte dies beim Vertrag ebenso handhaben

Zur Leistungserbringung wird Herr Gerhard Haunstetter eingesetzt, nachfolgend „Erfüllungsgehilfe" genannt. Zwischen dem eingesetzten Erfüllungsgehilfen und dem Experten besteht ein Arbeitsverhältnis i.S. des § 611a BGB. Dem Experten ist untersagt, die vereinbarte Leistung durch einen nicht festangestellten Erfüllungsgehilfen zu erbringen. Setzt der Experte einen nicht festangestellten Erfüllungsgehilfen zur Erbringung der Leistung ein, ist er zur Zahlung einer Vertragsstrafe verpflichtet. Die Höhe der Vertragsstrafe beträgt xx,x% des Auftragswertes, max. xxxxx € pro Monat des Verstoßes. Das Recht zur Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt unberührt.".